

Integrantes: Kenny Pinchao, Xavier Carpio, Johan Mantilla.

1. ¿Cuál es el objetivo de las compras públicas?

El Artículo 288 de la Constitución del Ecuador determina: "Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas".

Los objetivos principales de las compras públicas en Ecuador son:

- **Eficiencia:** Optimizar el uso de recursos públicos
- **Transparencia:** Garantizar procesos abiertos y públicos
- **Calidad:** Asegurar productos y servicios que satisfagan las necesidades del Estado
- **Responsabilidad ambiental y social:** Promover desarrollo sostenible
- **Inclusión económica:** Impulsar el crecimiento económico, fomentando la creación de empleo, junto a la sostenibilidad en las cadenas de valor
- **Promoción de la economía nacional:** Priorizar productos y servicios nacionales, especialmente de MIPYMES y economía popular y solidaria

2. ¿Cuál es la ley que regula este proceso?

La aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 395 de 4 de agosto del 2008, estableció la obligación de que las instituciones públicas realicen sus compras a través del portal de compras públicas.

El marco legal está compuesto por:

- **Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCOP):** Norma principal publicada en 2008
- **Reglamento General a la LOSNCOP:** Que detalla aspectos operativos y de procedimiento, proveyendo directrices claras sobre la ejecución de procesos
- **Resoluciones del SERCOP:** Normativa técnica complementaria

3. ¿Qué es el SERCOP?

El Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador (SERCOP) es la entidad pública encargada por ley de "liderar y regular la gestión transparente y efectiva de la contratación pública, optimizar los recursos del Estado, y dinamizar el desarrollo económico y social del país".

Principales funciones del SERCOP:

Alcanzar la transparencia en los procesos de contratación pública. Promocionar las convocatorias públicas para que las personas/empresas interesadas puedan participar. Lograr la inclusión de productores nacionales y actores de la economía popular y solidaria en las compras públicas. Registrar a compradores y vendedores en el sistema. Catalogación de los productos y servicios ofrecidos. Expedir los modelos de pliegos que se utilizan para la presentación y calificación de las ofertas públicas.

Un logro significativo para el Sercop, fue la creación del Sistema Nacional de Contratación Pública, a través del cual, se da inicio a la administración del Registro Único de Proveedores (RUP), sistema público de información y habilitación de las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con capacidad para ser contratadas por el Estado Ecuatoriano

4. ¿Cuáles son los procesos para adquisición de bienes o servicios?

En Ecuador existen varios procedimientos de contratación pública según el monto y tipo de adquisición:

Principales tipos de procedimientos:

Existen varios tipos de procedimientos dependiendo del monto y objeto de la contratación: la contratación pública mediante Licitación Pública, el Régimen Especial, la Cotización o el Ínfima Cuantía.

1. **Licitación Pública:** Se aplica cuando el valor estimado es superior a cierto monto establecido por el SERCOP - para contrataciones de mayor cuantía
2. **Cotización:** Es un procedimiento para montos menores, pero que exceden el límite establecido para la ínfima cuantía
3. **Ínfima Cuantía:** Se usa para montos pequeños y su procedimiento está simplificado para agilizar la contratación
4. **Subasta Inversa Electrónica:** Para bienes y servicios de características técnicas uniformes
5. **Régimen Especial:** Para casos específicos establecidos en la ley

Proceso general:

- Registro en el Registro Único de Proveedores (RUP)
- Publicación del proceso en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE)
- Presentación de ofertas
- Evaluación y adjudicación
- Suscripción del contrato

Los umbrales de contratación son valores referenciales establecidos por el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SERCOP), que determinan los procedimientos de contratación a seguir según los montos involucrados, y estos montos se actualizan periódicamente.